

<제2장 근로관계의 성립.제4절 근로계약과 당사자의 권리 및 의무>

I. 의의

- 근로계약은 근로자의 노무 제공 의무와 사용자의 임금 지급 의무를 주된 내용으로 하는 쌍무 계약이다. 근로계약의 체결은 당사자 간에 근로관계를 형성하며, 이에 따라 각각 상대방에 대하여 주된 권리와 의무를 부담할 뿐만 아니라, 신의성실의 원칙 등 민법의 일반 원칙에 기초한 종된 권리와 의무 역시 발생한다. 이러한 권리와 의무의 법적 내용은 근로관계의 본질을 이루며, 노동법의 규제를 통해 근로자 보호와 사업 운영 간의 균형을 도모한다.

II. 근로자의 권리

1. 주된 권리-임금청구권

- 근로자의 주된 권리는 근로 제공의 대가로서 사용자에게 임금을 청구할 수 있는 임금청구권이다. 임금은 근로자의 생존권을 보장하는 핵심 요소이므로, 근로기준법은 임금의 정의, 지급 방법, 최저임금 등을 강력하게 규율하여 임금청구권의 실질적 보장을 도모한다. 임금청구권은 근로계약이 유효하게 존속하는 한, 약정된 근로를 제공했거나 사용자의 책임 있는 사유로 노무 제공이 불가능했던 경우 발생한다. 특히 근로기준법은 임금 전액 지급, 통화 지급, 매월 1회 이상 정기적 지급 등의 원칙을 규정하여 임금 체불을 방지하고 근로자의 경제적 안정을 강화한다.

2. 종된 권리-취업청구권

- 취업청구권은 근로자가 사용자에게 노무를 제공할 수 있도록 사용자가 일감을 제공하거나 근무 장소에 출입할 수 있도록 허용해 줄 것을 청구하는 권리이다. 임금이 주로 노무 제공의 대가인 만큼 취업청구권은 원칙적으로 인정되지 않는다고 보는 것이 통설적 견해이다. 그러나 근로자가 근로를 통해 얻는 숙련도 향상, 명예 등 비경제적 이익이나 성과급, 능력급 등 실적에 따라 임금이 변동되는 경우 등 특별한 사정이 있는 경우에는 취업청구권이 인정될 수 있다는 것이 판례의 태도이다. 이러한 경우 취업청구권은 단순한 노무 수령 채권을 넘어 근로자의 인격적 이익 보호 측면에서 종된 권리로 인정된다.

III. 근로자의 의무

1. 근로제공의무

- 근로제공의무는 근로계약의 가장 주된 의무로서, 사용자의 지휘·명령 하에 근로계약에서 정한 내용대로 성실하게 노무를 제공해야 할 의무를 말한다. 이는 단순한 노동력 제공을 넘어, 사용자의 업무상 합리적인 지시와 규율을 따를 의무(복종 의무)를 포함한다. 근로자가 정당한 이유 없이 근로 제공을 거부하거나 태만히 하는 경우에는 채무 불이행에 해당하여 사용자에게 징계나 해고의 정당한 사유가 될 수 있다.

2. 충실의무

- 충실의무는 근로관계의 신뢰 관계를 바탕으로 근로자가 사용자의 이익을 배려하고 손해를 가하지 않도록 성실하게 행동해야 할 부수적 의무이다. 이 의무는 근로계약 기간 중에 발생하며, 사용자의 기업 비밀 보호, 명예 훼손 금지, 사내 규율 준수 등 광범위한 내용을 포함한다. 근로자가 충실 의무를 위반하여 사용자에게 손해를 입힌 경우 민사상 손해배상 책임을 지거나, 징계 사유가 될 수 있다.

3. 경업금지의무

- 경업금지의무는 근로자가 근로계약 기간 중 사용자의 동의 없이 사용자의 사업과 경쟁 관계에 있는 사업을 영위하거나 경쟁 업체에 취업해서는 안 되는 의무이다. 이는 충실의무의 특수한 형태로서 사용자의 영업 비밀과 이익을 보호하기 위한 것이다. 다만, 퇴직 후의 경업 금지 약정은 직업 선택의 자유를 제한하므로, 보호할 가치 있는 사용자의 이익, 근로자의 직업 선택 자유 침해 정도, 대가 제공 여부, 기간 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 범위 내에서만 유효성이 인정된다.

4. 비밀유지의무

- 비밀유지의무는 근로자가 근로 기간 중 업무 수행 과정에서 알게 된 사용자의 영업상 또는 기술상 비밀을 누설하거나 부당하게 이용해서는 안 되는 의무이다. 이 의무는 근로계약의 존속 중은 물론, 퇴직 후에도 경업 금지 약정 등을 통해 계속될 수 있다. 보호 대상이 되는 비밀은 공공연하게 알려지지 않은 것으로서 독립된 경제적 가치를 가지며, 사용자가 비밀로 관리해온 정보를 말한다. 비밀유지 의무 위반 시 민사상 손해배상 책임뿐만 아니라, 부정경쟁방지법 등에 따라 형사 처벌을 받을 수 있다.

5. 진실고지의무

- 진실고지의무는 근로자가 근로계약 체결이나 근로관계 유지와 관련하여 사용자의 합리적인 경영 판단에 영향을 미치는 중요한 정보(예 : 학력, 경력, 건강 상태, 징계 기록)에 대하여 진실을 고지해야 할 의무이다. 이는 근로계약 체결 과정에서의 신의칙 상 파생되는 의무이며, 사용자의 인사권 행사의 기초가 된다. 다만, 근로자의 사생활 영역에 속하거나 업무와 무관한 사항에 대해서는 고지 의무가 인정되지 않는다. 중요한 정보를 허위로 고지하거나 은폐한 경우 이는 징계나 해고의 정당한 사유가 될 수 있다.

IV. 근로자의 책임

1. 위험작업에서의 책임제한

- 근로자가 근로 제공 과정에서 사용자에게 손해를 입힌 경우 민법상 채무 불이행 또는 불법 행위에 따라 손해배상 책임을 진다. 그러나 근로 행위는 본질적으로 사용자의 지시와 규율 하에 이루어지며, 근로자는 사용자와 달리 위험 분산 능력이 없다는 특수성을 고려하여 그 책임이 제한된다. 판례는 위험이 수반되는 작업에서 근로자에게 손해배상 책임을 물을 때, 사용자의 지휘·감독 정도, 시설 관리 소홀 여부, 근로자의 과실 정도 등을 종합적으로 고려하여 책임의 범위를 상당히 경감하는 책임 제한 법리를 적용한다.

2. 결손책임

- 결손책임이란 근로자가 업무상 재산 관리 등의 사무를 처리하면서 발생시킨 재정적 손해(결손)에 대하여 사용자에게 책임을 지는 것을 의미한다. 대표적으로 판매원의 상품 손실, 회계 담당자의 착오 등이 있다. 이러한 결손에 대하여 근로자의 고의 또는 중대한 과실이 있을 때 책임을 지는 것이 원칙이다. 다만, 사용자가 미리 손해배상액을 예정하거나 근로자에게 일반적으로 책임을 전가하는 약정은 근로기준법 제20조의 위약 예정 금지 규정에 위반되어 무효이다.

V. 사용자의 권리

1. 주된 권리-근로수령채권

- 사용자의 주된 권리는 근로계약에서 정한 내용에 따라 근로자로부터 노무를 제공받을 수 있는 권리인 근로수령채권(노무 수령 채권)이다. 이 권리는 근로자의 근로제공의무에 대응하는 주된 권리로서, 사용자가 사업 목적을 달성하기 위한 가장 핵심적인 권능이다. 사용자는 정당한 이유 없이 근로 수령을 거부해서는 안 되며, 거부 시 근로자에게 임금 지급 의무(휴업 수당 등)를 지게 된다.

2. 종된 권리-지휘명령권·시설관리권

- 사용자의 종된 권리는 근로 제공의 효율성과 질서 유지를 위하여 근로자에게 업무 수행에 관한 지시를 내릴 수 있는 권리인 지휘명령권과 사업장 시설 및 재산을 관리하고 규율할 수 있는 권리인 시설관리권이다. 지휘명령권은 근로자의 복종 의무에 대응하며, 사용자가 구체적인 노무 제공 방식, 근로 시간, 장소 등을 정할 수 있는 권한이다. 다만, 이러한 권리 행사는 근로계약의 범위 내에서 정당하고 합리적인 이유가 있어야 하며, 근로자의 인권이나 사생활을 침해해서는 안 된다.

Ⅴ. 사용자의 의무

1. 임금지급의무

- 사용자의 가장 주된 의무는 근로자에게 근로의 대가로서 약정된 임금을 지급할 의무인 임금지급의무이다. 이 의무는 근로자의 임금청구권에 대응하며, 근로기준법이 정하는 최저 기준 이상으로 이행되어야 한다. 임금지급의무는 근로 제공이 완료된 후 발생하는 것이 원칙이지만, 사용자의 귀책사유로 휴업한 경우 휴업 수당을 지급해야 할 의무(근기법 제46조) 등 근로 제공이 없더라도 발생하는 특별한 의무도 존재한다. 임금 미지급은 근로기준법 위반으로 형사 처벌의 대상이 된다.

2. 근로수령의무

- 근로수령의무는 사용자가 근로자의 노무 제공을 정당한 이유 없이 거부하지 않고 수령해야 할 의무이다. 이는 근로자에게 취업청구권이 인정되는 경우 종된 의무로서 의미를 가질 수 있다. 사용자가 근로수령을 거부하는 행위는 근로자에게 실질적인 불이익을 초래할 수 있으므로, 사용자의 귀책사유로 인해 근로수령이 불가능해진 경우에는 민법의 채권자 지체 책임 또는 근로기준법상 휴업 수당 지급 책임을 부담한다.

3. 안전배려의무

- 안전배려의무는 사용자가 근로계약 상 또는 신의칙 상 가지는 부수적 의무로서 근로자가 안전하고 건강한 환경에서 근로를 제공할 수 있도록 물적·인적 보호 조치를 취할 의무이다. 이는 산업안전보건법 등 공법상 의무로도 강화되어 있으나, 근로계약 자체에서 파생되는 사법상 의무이기도 하다. 사용자가 안전배려의무를 위반하여 근로자가 산업재해를 입은 경우, 산재보험 외에 별도로 민사상 손해배상 책임을 부담할 수 있다.

4. 균등대우의무

- 균등대우의무는 근로기준법 제6조에 명시된 균등처우의 원칙에 따라 사용자가 근로자를 국적, 신앙, 사회적 신분 등을 이유로 근로 조건에 대하여 차별해서는 안 되는 의무이다. 이는 근로자의 인격 존중과 평등권 보장을 위한 강행적 의무이며, 차별 여부는 합리적인 이유의 존재 여부를 통해 엄격하게 판단된다. 합리적인 이유 없는 차별은 무효가 되며, 법적 제재를 받을 수 있다.

5. 공법상의 의무

- 사용자는 근로기준법, 산업안전보건법, 고용보험법 등 각종 노동관계법에 따라 다양한 공법상의 의무를 부담한다. 예를 들어 근로계약 서면 명시 의무(근기법 제17조), 해고 예고 의무(근기법 제26조), 퇴직금 지급 의무(근로자퇴직급여보장법), 4대 보험 가입 및 납부 의무 등이 있다. 이러한 의무들은 국가가 근로자의 보호를 위하여 사용자에게 강제하는 것으로서, 위반 시 과태료나 형사 처벌 등의 공법상 제재를 받게 된다.

Ⅵ. 결론

- 근로계약의 체결로 발생하는 당사자의 권리와 의무는 단순히 노무와 임금이라는 대가 관계를 넘어, 사용종속관계와 인격적 요소가 강하게 작용하는 노동법적 특징을 가진다. 근로자는 임금청구권을 주된 권리로 가지고 근로제공의무 등을 이행하며, 사용자는 근로수령채권을 주된 권리로 가지고 임금지급의무, 안전배려의무 등을 부담한다. 특히 근로자의 충실의무는 사용자의 이익을 보호하지만, 퇴직 후 경업금지의무 등은 직업 선택의 자유를 고려하여 제한적으로 인정된다. 결국, 이러한 권리와 의무의 법적 규율은 근로관계의 안정적 유지와 근로자의 인간다운 삶 보장이라는 노동법의 최종 목표를 실현하는 공간이 된다.